

<제12장 단체교섭.제02절 단체교섭의 담당자>

<제15장 부당노동행위.제04절 단체교섭의 거부·해태>

[기출][2][2023-1-1]사용자의 직장폐쇄 중 수임 상급단체의 단체교섭 요구를 계속적으로 거부한 행위의 부당노동행위 성립 여부

《[문제1] A회사는 자동차의 부품을 생산하는 회사이며, A회사 내에는 대다수의 근로자가 가입한 A회사노동조합이 있다. A회사 근로자 가운데 A회사노동조합 외에 다른 노동조합에 가입한 자는 없다. A회사노동조합은 2023. 1. 1. 임금인상을 목적으로 단체교섭을 하였으나 결렬되었고, 적법한 절차에 따라 2023. 2. 23.부터 파업에 들어갔다. 이에 대해 A회사는 2023. 3. 10.부터 직장폐쇄에 들어갔다. 한편, 노사간에 파업과 직장폐쇄를 거치면서 상호 양보의 가능성이 고려되고 있는 상황에서 2023. 3. 12. A회사노동조합은 상급단체인 B금속노동조합연맹에 단체교섭권을 위임하였고, B금속노동조합연맹은 새로운 타협안을 마련하여 A회사에 대해 2023. 3. 18.부터 2023. 6. 14.까지 3회에 걸쳐 단체교섭을 요구하였으나, A회사는 직장폐쇄를 유지하면서 계속하여 단체교섭을 거부하였다.

한편, C회사에는 C회사 근로자들이 가입한 C회사노동조합이 설립되어 있다. C회사 근로자 가운데 C회사노동조합 외에 다른 노동조합에 가입한 자는 없다. C회사노동조합 규약 제10조는 노동조합의 대표자는 사용자와 단체교섭 개시 전에 노동조합 총회를 통해 교섭안을 마련하고 단체교섭과정에서 조합원 총의를 계속 수렴하여야 한다고 규정하고 있다. 그러나 C회사노동조합의 대표자인甲은 C회사와 근로자들의 임금 등에 대한 단체교섭을 하기 전에 노동조합 총회를 통해 교섭안을 마련하지 않았고 단체교섭 과정에서 조합원들의 총의도 수렴하지 않았다. 그 이후 C회사노동조합의 대표자인甲은 C회사와 기본급의 1 %를 삭감하는 내용의 단체협약을 체결하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) A회사노동조합은 A회사가 B금속노동조합연맹의 단체교섭 요구를 계속적으로 거부한 것은 부당노동행위에 해당한다고 주장한다. 이러한 주장의 타당성에 관하여 논하시오. (25점)

<문제1의 물음1> 사용자의 직장폐쇄 중 수임 상급단체의 단체교섭 요구를 계속적으로 거부한 행위의 부당노동행위 성립 여부

I. 문제의 제기

-사안은 A회사노동조합으로부터 단체교섭권을 위임받은 상급단체 B금속노동조합연맹의 단체교섭 요구를 A회사가 직장폐쇄를 이유로 계속적으로 거부한 행위가 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')상 단체교섭 거부·해태의 부당노동행위에 해당하는지를 다룬다. 구체적으로는 <노조법 제29조 제3항에 따른 단체교섭 위임의 적법성 및 수임인의 독자적 교섭 당사자 지위가 인정되는지> 여부와, <사용자의 직장폐쇄 및 노조의 파업 상황이 단체교섭을 거부할 만한 정당한 이유에 해당하는지>가 핵심 쟁점이다. 이하에서는 이에 관한 판례법리를 살펴보고 사안에 적용하여 A회사노동조합의 주장이 타당한지 여부를 논한다.

II. 단체교섭 위임 및 직장폐쇄 중 교섭의무

1. 단체교섭 권한의 위임과 교섭 수임인의 지위

(1) 단체교섭 위임의 적법성과 통보의무

-노조법 제29조 제3항에 따르면 노동조합과 사용자 또는 사용자단체는 교섭 또는 단체협약 체결에 관한 권한을 타인에게 위임할 수 있다. 권한을 위임한 때에는 그 위임사실을 상대방에게 통보하여야 하며, 이러한 위임은 노동조합의 의사결정에 따른 적법한 권한 행사에 해당한다.

(2) 위임에 따른 교섭 수임인의 지위

-단체교섭 권한을 위임받은 상급단체 등의 수임인은 위임의 범위 내에서 독자적으로 단체교섭을 요구하고 단체협약을 체결할 수 있는 정당한 교섭 대표자의 지위를 취득한다. 따라서 사용자는 위임을 받은 수임인과의 교섭 요구에 성실히 임하여야 한다.

2. 파업 및 직장폐쇄 중 사용자의 단체교섭 의무와 정당성 판단

(1) 쟁의기간 중 사용자의 단체교섭 의무 존속

-대법원은 쟁의행위가 본질적으로 단체교섭을 촉진하기 위한 수단으로서의 성질을 가지므로, 노동조합의 파업이나 사용자의 대항적 쟁의행위인 직장폐쇄가 진행 중이라는 사정만으로는 사용자가 단체교섭을 거부할 정당한 이유가 될 수 없다고 판시한다.

(2) 단체교섭 거부·해태의 정당한 이유 판단 기준

-단체교섭에 대한 사용자의 거부나 해태에 정당한 이유가 있는지 여부는 노동조합 측의 교섭권자, 요구하는 교섭시간, 교섭장소, 교섭사항 및 그 교섭태도 등을 종합하여 사회통념상 사용자에게 단체교섭의무의 이행을 기대하는 것이 어려운지 여부에 따라 판단하여야 한다. 비록 교섭이 한때 교착상태에 빠졌더라도 노동조합 측에서 새로운 타협안을 제시하는 등 사정변경이 생긴 경우라면 사용자가 다시 교섭 요구를 거부하는 것은 정당한 이유가 없다.

III. 사안의 적용

1. B금속노동조합연맹의 적법한 교섭권자 지위

(1) 단체교섭권 위임의 적법성과 구속력

-A회사노동조합은 2023. 3. 12. 상급단체인 B금속노동조합연맹에 적법하게 단체교섭권을 위임하였다. 이는 노조법 제29조 제3항에 부합하는 정당한 위임 행위이므로, B금속노동조합연맹은 A회사에 대하여 단체교섭을 요구할 수 있는 적법한 교섭 수임인의 권한을 취득하였다.

(2) 수임인에 대한 사용자의 교섭 의무

-수임 단체인 B금속노동조합연맹이 교섭을 요구한 이상, A회사는 본래의 A회사노동조합이 아닌 수임 단체와 성실히 단체교섭에 임할 법적 의무를 부담한다.

2. A회사의 단체교섭 거부의 정당성 결여

(1) 직장폐쇄 및 파업 상황의 정당한 이유 조각

-A회사는 2023. 3. 10.부터 직장폐쇄를 단행하여 유지 중이었으나, 앞서 살펴본 바와 같이 파업이나 직장폐쇄 등 쟁의행위가 진행 중이라는 사실은 사용자의 단체교섭 의무를 면제하는 정당한 이유가 될 수 없다.

(2) 새로운 타협안 제시 등에 따른 성실교섭의무 위반

-B금속노동조합연맹은 단체교섭권을 위임받은 후 단순한 종전 주장 고수가 아닌 새로운 타협안을 마련하여 3회에 걸쳐 교섭을 적극적으로 요구하였다. 이는 교착상태를 해소할 수 있는 중대한 사정변경에 해당하므로 A회사가 교섭 요구를 계속 기피한 것은 정당한 이유가 없다. 따라서 A회사의 거부행위는 노조법 제81조 제1항 제3호의 단체교섭 거부·해태의 부당노동행위를 구성한다.

IV. 결론

- A회사노동조합으로부터 적법하게 교섭권을 위임받은 B금속노동조합연맹이 새로운 타협안을 제시하며 교섭을 요구하였음에도, A회사가 직장폐쇄 등을 핑계로 이를 계속 거부한 것은 정당한 이유가 없는 교섭 거부이다. 이는 헌법상 보장된 노동3권을 직접 침해하는 행위이자 강행법규인 노조법 제81조 제1항 제3호 위반에 해당한다. 결론적으로 A회사의 거부행위는 단체교섭 거부·해태의 부당노동행위에 해당하므로, 이에 대한 A회사노동조합의 주장은 법리적으로 매우 타당하다.